



توصيف المقرر الدراسي (بكالوريوس)

اسم المقرر: قانون المرافعات
رمز المقرر 2003104-3
البرنامج: البكالوريوس
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: السادسة
تاريخ آخر مراجعة: 1446/9/4هـ



جدول المحتويات

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:	3
ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:	4
ج. موضوعات المقرر	Erreur ! Signet non défini.
د. أنشطة تقييم الطلبة	8
هـ. مصادر التعلم والمرافق:	8
و. تقويم جودة المقرر:	9
ز. اعتماد التوصيف:	10



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي

1. الساعات المعتمدة: (ثلاث ساعات)

2. نوع المقرر

أ-	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب-	☒ إجباري	☐ اختياري			

3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الرابعة/ المستوى الحادي عشر)

4. الوصف العام للمقرر

يتضمن نظام المرافعات التعريف بنظام المرافعات الشرعية وطبيعته القانونية وأهم خصائصه. المبادئ التي تحكم التنظيم العامة للنظام القضائي السعودي مع بيان لاختصاص القضائي من خلال دراسة نظرية الاختصاص القضائي والقواعد الخاصة به، وكذلك الدعوى القضائية - ماهيتها - خصائصها - أنواعها وشروط قبولها. وإجراءات السير فيها ، الطلبات والدفع القضائية - أنواعها والقواعد الخاصة بها الخصومة القضائية - تعريفها - مبادئها - عوارضها. وصولاً إلى دراسة الأحكام القضائية أنواعها وشروطها، والطعون المقدمة على الحكم القضائي، وانتهاءً بطرق الطعن على الأحكام القضائية.

5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

قانون الإثبات

6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

القانون البحري والجوي - قانون العمل والتأمينات الاجتماعية

7. الهدف الرئيس للمقرر

أ- التعرف على المبادئ الأساسية التي تحكم التنظيم القضائي السعودي.

ب- التعرف على جهتي القضاء المزدوج بالمملكة (القضاء العام، ديوان المظالم).

ت- التعرف على تنازع الاختصاص القضائي والمرافعة أمام المحاكم.

ث- التعرف على مختلف الدعاوى القضائية.

ج- التعرف على الخصومة القضائية.

ح- التعرف على طرق الاعتراض على الأحكام القضائية.

خ- الطالب على ممارسة التدريبات العملية بجانب التدريبات النظرية لتأهيله لسوق العمل

2. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم التقليدي	$45 = (15 \times 3)$ ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	–	–
3	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	–	–
4	التعليم عن بعد	–	–

3. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	100%
2	معمل أو إستوديو	–	–
3	ميداني	–	–
4	دروس إضافية	–	–
5	أخرى	–	–
	الإجمالي	45	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	يتعرف الطالب على مفهوم وطبيعة نظام المرافعات	1ع	المحاضرة – الحوار – المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	استنباط آليات وطرق الحصول على المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية بما تشتمل عليه من: معرفة عوارض الخصومة القضائية وإجراءاتها	2ع	المحاضرة – الحوار – المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	الطلبات العارضة والأصلية. الإدخال والتدخل. واجراءات رفع الدعوى			
1-3	شرح أخلاقيات وسلوك الدين الإسلامي المرتبطة باتباع قواعد الترافع أمام المحاكم والتعرف على قواعد الاختصاص القضائي وأنواعه	ع3	المحاضرة - الحوار - المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم التكيفات
1-4	إلمام وفهم الطالب للمعلومات المتعلقة بالأحكام القضائية من حيث: التعريف بالأحكام القضائية وأنواعها وأهمية التفرقة بين الأنواع المختلفة منها وطرق عملها .	ع4	عرض النماذج العملية	الاختبار النهائي والواجبات المنزلية والأبحاث سواء جماعية أو فردية
2.0	المهارات			
2.1	القدرة على تحليل المعلومات والمفاهيم القانونية وإيجاد الحلول العملية لمختلف القضايا من خلال العمل الجماعي لحل قضية أو	م1	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	تطبيق معين.			
2.2	تفسير النصوص القانونية المختلفة في نظام المرافعات الشرعية وتحليلها واستنباط ما تم تحليله من خلال المناقشات الجماعية.	2م	إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة	لاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
2-3	توظيف ما تم الاستفادة منه من نظريات ومعلومات ومفاهيم وأفكار في مجال نظام المرافعات الشرعية	3م	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
2-4	مقارنة القواعد والنظريات القانونية في مجال الدعوى والخصومة القضائية من أجل استنباط الحلول للمشكلات التي تطرأ في الواقع العملي	4م	مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن تتوافر لدى الطالب القدرة على التواصل والإقناع عند استخدام أدواته القضائية في مجال نظام المرافعات وخاصة الطلبات القضائية والدفع سواء كانت دفع موضوعية أو دفع شكلية.	1ق	المحاضرات	عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.

الرمز	نواتج التعلم	رموز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
3.2	تواصل الطالب مع زملائه وأستاذه وقدرته على المشاركة الفاعلة مع الآخرين والإحساس بالمسؤولية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة القضائية داخل أروقة المحاكم	ق2	المحاضرات -التدريب العملي	الواجبات والتكاليف والاختبارات
3-3	الشعور بالمسؤولية تجاه تطبيق القواعد القانونية التي استفاد منها الطالب لمواجهة وحل المشكلات العملية والنظرية التي تواجهه وذلك من خلال السلوك المهني والأخلاقي السليم	ق3	المحاضرات والتدريب العملي	التدريب العملي

ج. موضوعات المقرر:

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	التعريف بنظام المرافعات الشرعية وطبيعته القانونية، وخصائصه.	3
2	المبادئ التي تحكم التنظيم القضائي السعودي	3
3	بيان جهات القضاء في المملكة (جهة القضاء العام، وديوان المظالم) وبيان ضمانات القضاة (حالات عدم الصلاحية المطلقة، رد القضاة، تنحي القضاة)	3
4	بيان أعوان القضاة من العاملين في المحاكم وهم (الكتابة- المحضرون- مأمور التنفيذ)، ومن غير العاملين في المحاكم وهم (المحامون- الخبراء).	3
5	بيان المقصود بالاختصاص القضائي، وبيان أنواعه ، وبيان الاختصاص القضائي للجان الإدارية	3
6	الاختصاص الدولي	3
7	الاختبار النصفى	ساعة واحدة
8	الاختصاص الولائي والنوعي	2
8	الاختصاص القيمي والمكاني	3
9	القضاء المستعجل	3
10	تنازع الاختصاص القضائي	3

3	بيان مشاكل نظرية الاختصاص القضائي (امتداد الاختصاص، الدفع بعدم الاختصاص) مع بيان تطبيقات قضائية للاختصاص القضائي.	11
3	بيان المقصود بالدعوى القضائية، وشروط قبولها، وعناصرها وتقسيماتها. بيان المقصود بالطلبات القضائية، والآثار المترتبة عليها موضوعياً وأجرائياً، وبيان المقصود بالطلبات العارضة وأنواعها (الطلبات الاضافية، الطلبات المُقابلة)	12
3	بيان المقصود بالدفع وأنواعها وبيان صور خاصة لبعض الدفع مع بيان تطبيقات قضائية للدفع. وبيان بعض صور الحماية القضائية (الحماية الوقائية، التحكيم)	13
3	الخصومة القضائية تعريفها، خصائصها، طبيعتها، أطرافها. متابعة سير الاجراءات أمام المحاكم حتى قفل باب المرافعة. مع تطبيقات عملية قضائية فيما يتعلق بالحضور والغياب أمام المحاكم بدءاً من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.	14
3	الأحكام القضائية تعريفها، خصائصها، أنواعها، اجراءات اصدار الحكم القضائي، وطرق الاعتراض عليها (العادية) (المعارضة، الاستئناف) وغير العادية (النقض، التماس إعادة النظر) مُدعماً بتطبيقات قضائية.	15
	الاختبار النهائي	16
45	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%
...			

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

-أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية، د. هشام موفق عوض، الطبعة الخامسة، دار الشفري، 1443هـ-2022م

المرجع الرئيس للمقرر

- الوافي في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي وفقاً لأحدث التعديلات -
دكتور / عمار السيد الحيوي - كلية الشريعة والأنظمة - جامعة الطائف - دار
الإجادة للنشر والتوزيع - 1442هـ - ردمك : 4 - 8 - 91456 - 603 - 978
- الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - د. أحمد السيد صاوي -
2005
- الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقهاء والصيغ
القانونية وأحكام النقض - د. أحمد مليجي - دار العدالة للنشر والتوزيع

المراجع المساندة

مواقع الإنترنت القانونية المتاحة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول
العالم مثل:

<https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx>

<https://cma.org.sa/Pages/default.aspx>

<http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx>

- البلاك بورد

المصادر الإلكترونية

- الاعتماد على البرامج والتطبيقات الالكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص
الدمجة أو المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية.

أخرى

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر	العناصر
القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب	المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)
جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات	التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)
_____	تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب - قيادات البرنامج	غير مباشر استبانة تقييم وتقارير يقدمونها مع نهاية الفصل الدراسي .
فاعلية طرق تقييم الطلاب	القائمون على البرنامج	
مصادر التعلم	الطلاب - أعضاء هيئة التدريس - قيادات	غير مباشر

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقييم
	البرنامج	يتم استخدام نتائج تقييم الطلاب للمقرر وملاحظات المدرسين في مراجعة الاستراتيجيات المستخدمة في التعليم
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس-قيادات البرنامج	مباشر تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلاب بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين والتبادل بصفة دورية تصحيح عينة من الاختبارات والواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تعليمية أخرى للتثبت من دقة التصحيح
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	23
تاريخ الجلسة	1446/9/4 هـ

